

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८

English title: National Human Rights Commission Act, 2012

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६८ । १० । १६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । २. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२ । १० । १२ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०६८ को ऐन नं. १४ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यवधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यवधिको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संवधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संवधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “आयोग” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संवधानको धारा २४८ बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) “उजुरी” भन्नाले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहनका सम्बन्धमा आयोग समक्ष दिएको निवेदन वा उजुरी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्य कुनै स्रोतबाट सो विषयमा आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी समेतलाई जनाउँछ । (घ) “कर्मचारी” भन्नाले आयोगको कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) “मानव अधिकार” भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संवधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमिति नहिति अधिकार समेतलाई जनाउँछ । (छ) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ । (ज) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (झ) “संवधान” भन्नाले नेपालको संवधान सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । परिच्छेद-२ । आयोगको बैठक, काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. आयोगको बैठक: (१) आयोगको बैठक महानिमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) अध्यक्षको निर्देशन अनुसार आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र छलफलको विषय खुलाई सचिवले सामान्यतः बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै लिखित रूपमा सदस्यहरूलाई जानकारी दनु पर्नेछ । (४) आयोगमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थिति भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजि अनुपस्थिति रहेको अवस्थामा बैठकमा उपस्थिति वरिष्ठतम सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(६) आयोगको निर्णय बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) आयोगको बैठकको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ४. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संवधानको धारा २४९ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) मानव अधिकारको संरक्षणका लागि कारागार, नेपाल सरकारका अन्य निकाय, सार्वजनिक संस्था वा नजि संस्था वा अन्य कुनै ठाउँको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, गराउने र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि त्यस्ता निकाय, संस्था वा ठाउँमा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिने, । (ख) मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बारे अदालत समक्ष दाबी समावेश भएको विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सम्बन्धित अदालतको अनुमतबाट छानबनि गर्ने, । (ग) मानव अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गर्ने तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह समक्ष सफारसि गर्ने, । (घ) मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन तथा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, । (ङ) मानव अधिकार सम्बन्धी शिक्षामूलक विषयवस्तुलाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सम्बन्धित निकायमा सफारसि गर्ने, । (च) मानव अधिकारको विद्यमान अवस्था बारे समीक्षा गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने, । (छ) मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक र उचित ठानेका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । (२) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने कार्यमा आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त रहनेछ । ५. ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने: (१) आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा आवश्यकता अनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम

आयोगले ध्यानाकर्षण गराएकोमा सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले सो वषियमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दनु पर्नेछ । ६. आयोगले राय वा परामर्श दनि सक्ने: (१) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अन्तर्गत कुनै निकायमा प्रतविदन पठाउनु पर्ने दायित्व भएको वषियमा नेपाल सरकारले प्रतविदन पठाउनु अघि रायका लागि आयोग समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा आयोगले यथाशक्य छिटो सो वषियमा नेपाल सरकारलाई राय दनु पर्नेछ । (३) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कुनै कानून नरिमाण वा भइरहेको कुनै कानून संशोधन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श माग गरेमा आयोगले सो वषियमा नेपाल सरकारलाई राय उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(४) आयोगले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नयाँ कानून नरिमाण वा भइरहेको कुनै कानूनमा संशोधन गर्न वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय महासन्धिको पक्ष बन्न नेपाल सरकार समक्ष सफारसि गर्न सक्नेछ । (५) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय सन्धिको पक्ष बन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श माग गरेमा आयोगले सो वषियमा नेपाल सरकारलाई राय उपलब्ध गराउनेछ । ७. नाम सार्वजनिक गर्ने र अभिलेख राख्ने: (१) आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा गरेको सफारसि, आदेश वा नरिदेशनको जानी-जानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ती वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रुपमा सार्वजनिक गर्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि नाम सार्वजनिक गर्नु अघि आयोगबाट भएको सफारसि, आदेश वा नरिदेशन पालना वा कार्यान्वयन नगरेको कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो पदाधिकारी, व्यक्ती वा निकायलाई सफाइ पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दिई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि लेखी पठाएकोमा म्यादभितरै सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ती वा निकायले सफाइ पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाइ मनासबि नदेखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी, व्यक्ती वा निकायको नाम आयोगले उपदफा (१) बमोजमि सार्वजनिक गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि नाम सार्वजनिक गरेपछि आयोगले त्यस्तो पदाधिकारी, व्यक्ती वा निकायको नाम अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि नाम सार्वजनिक गरिएको व्यक्तीलाई कुनै सार्वजनिक पदमा नयाँ नियुक्ति, बढुवा र वृत्तिविकासका लागि सफारसि गर्दा सम्बन्धित निकायले उपदफा (४) बमोजमि राखिएको अभिलेखलाई समेत आधार लनि सक्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमि नाम सार्वजनिक गरिएको पदाधिकारीलाई नयाँ जमिमेवारी दाँदा नजिको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले उपदफा (४) बमोजमि राखिएको अभिलेखलाई समेत आधार लनि सक्नेछ । ८. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको लागि आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित समिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्तो समिति वा कार्यदलका सदस्यहरूले पाउने सुविधा आयोगले तोके बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको समिति वा कार्यदलले आयोगद्वारा तोकिएको कार्य सम्पन्न गरेपछि आयोग समक्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतविदन बुझाउनु पर्नेछ । (४) आयोगलाई उपयुक्त लागेमा उपदफा (१) बमोजमिको समिति वा कार्यदल जुनसुकै बखत वघिटन गर्न सक्नेछ । ९. अन्तरमि राहत तथा उद्धार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) पीडित व्यक्तीलाई तत्काल राहत उपलब्ध नगराउँदा वा उद्धार नगर्दा नजिलाई थप क्षति हुन सक्ने देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तीलाई तत्कालै अन्तरमि राहत उपलब्ध गराउन वा उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले आदेश गरेकोमा सम्बन्धित निकायले पीडित व्यक्तीलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमिको राहत नगदमा उपलब्ध गराएको भए सम्बन्धित व्यक्ती वा निकायले सो रकम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताबाट तोकिए बमोजमि असूल उपर गर्नेछ । (४) आयोगले पीडित व्यक्तीलाई अन्तरमि राहत उपलब्ध गराउन वा पीडितको उद्धार गर्न कुनै संघ संस्था वा व्यक्तीलाई सहयोगको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । (५) अन्तरमि राहत तथा उद्धार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । उजुरी कारबाही सम्बन्धी कार्यवधि । १०. उजुरी दनि सक्ने : (१) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित व्यक्ती आफैले वा नजिको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष तोकिए बमोजमि उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो उजुरी तोकिए बमोजमिको दर्ता कतिबामा दर्ता गरी सोको नसिसा उजुरकर्तालाई दनु पर्नेछ । (३) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्धमा कसैले मौखिक रुपमा वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा आयोगलाई जानकारी गराएमा आयोगले त्यस्तो जानकारी लपिबिद्ध गरी उपदफा (२) बमोजमिको दर्ता कतिबामा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमि उजुरी दाँदा वा उपदफा (३) बमोजमि जानकारी गराउँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । (५) केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । ११. प्रारम्भिक कारबाही गर्ने : (१) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (१) बमोजमि उजुरी परेमा वा उपदफा (३) बमोजमि जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा सो वषियमा आफ्नै स्वविक्रमा छानबनि तथा अनुसन्धान गर्न उपयुक्त ठानेमा आयोगले तोकिए बमोजमि तत्कालै प्रारम्भिक कारबाही गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कारबाही गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै कुनै व्यक्तीको मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भइरहेको देखिनी आएमा आयोगले त्यस्तो कार्य तत्कालै रोक्न सम्बन्धित व्यक्ती, निकाय वा पदाधिकारीको नाममा आदेश दनि सक्नेछ । १२. छानबनि तथा अनुसन्धान गर्ने : (१) दफा ११ को उपदफा (१) बमोजमि गरिएको प्रारम्भिक कारबाहीबाट कुनै व्यक्तीको मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको देखिनी आएमा आयोग आफैले वा

आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान अधिकृत नयुक्त गरी तोकिए बमोजमि छानबनि तथा अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि छानबनि तथा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएपछि अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान अधिकृतले सोको प्रतविदन आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भएपछि सो प्रतविदनमा उल्लिखित वषियका सम्बन्धमा आयोगले तोकिए बमोजमि वशिषज्जको सेवा लनि, थप प्रमाण वा साक्षी बुझ्न वा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेछ । (४) छानबनि तथा अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

१३. उजुरी खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्ने : (१) आयोगमा प्राप्त उजुरी वा जानकारी वा आयोगले आफ्नै स्ववविकमा छानबनि तथा अनुसन्धान गरेको वषिय तथ्यहीन लागेमा वा सो वषिय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएमा आयोगले सोको कारण खुलाई त्यस्तो उजुरी, जानकारी वा वषिय जुनसुकै समयमा खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी खारेज गरिएको वा तामेलीमा राखिएकोमा आयोगले सोको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित उजुरकर्तालाई दनि पर्नेछ । तर आयोगमा परेको झुठो उजुरीका सम्बन्धमा उजुरकर्तालाई जानकारी दनि आयोग बाध्य हुने छैन । १४. मेलमलिप सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगमा वचाराधीन रहेको कुनै उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरूले मेलमलिप गराई पाउन संयुक्त नविदन दिएमा आयोगले तोकिए बमोजमि मेलमलिप गराइदनि सक्नेछ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजमि मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन मानिने वषिय वा प्रचलित कानून बमोजमि मलिपत्र हुन नसक्ने वषियमा मेलमलिप गर्न सकिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि भएको मेलमलिपको पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षहरूको कर्तव्य हुनेछ । (३) कुनै उजुरीका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजमि मेलमलिप भएपछि सो सम्बन्धी कारबाही अन्त्य भएको मानिन्छ र त्यस्तो वषियमा पुनः उजुरी गर्न सकिने छैन । (४) मेलमलिप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. नरिणय गर्नु पर्ने : आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरी वा जानकारी वा आफ्नै स्ववविकमा कारबाही चलाएको सो वषियका सम्बन्धमा छानबनि तथा अनुसन्धान गरी प्राप्त हुन आएको प्रमाणका आधारमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको वा नभएको कुराको आधार र कारण खुलाई सामान्यतया उजुरी परेको छ महनिभित्र नरिणय गर्नु पर्नेछ । तर छ महनिभित्र नरिणय हुन नसक्ने प्रकृतिको मुद्दामा आयोगले कारण खुलाई नरिणय गर्न बाधा पर्ने छैन । १६. क्षतपूरत सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा १२ बमोजमिको छानबनि तथा अनुसन्धानबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतपूरत दनि पर्ने देखिएमा आयोगले दफा १५ बमोजमि नरिणय गर्दा सो कुरा समेत खुलाई नरिणय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको नरिणयमा क्षतपूरतको कसिमि, परिमाण वा रकम निर्धारण भएको हुनु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (२) बमोजमि रकम निर्धारण गर्दा पीडित व्यक्तिको अवस्था हेरी बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्न सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको सम्बन्धमा पीडित व्यक्तिले अन्य प्रचलित कानून बमोजमि क्षतपूरत पाएको वा क्षतपूरतको लागि कारबाही अगाडि बढाएको भएमा आयोगले क्षतपूरत सम्बन्धमा कुनै नरिणय गर्ने छैन । (५) यस दफा बमोजमि क्षतपूरत दनि नरिणय गर्दा लनि पर्ने आधार र क्षतपूरत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

१७. आयोगको सफारिस, नरिणय वा आदेशको कार्यान्वयन : (१) आयोगले संवधान वा यस ऐन बमोजमि गरेको सफारिस, नरिणय वा आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्तिलाई नकिय समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आयोगबाट सफारिस, नरिणय वा आदेश कार्यान्वयनका लागि लेखी आएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्तिलाई नकियले सामान्यतया तीन महनिभित्र त्यस्तो सफारिस, नरिणय वा आदेश कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आयोगबाट प्राप्त सफारिस, नरिणय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न अपठ्यारो भएमा सोको कारण खुलाई आयोगबाट सफारिस, नरिणय वा आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई महनिभित्र सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्तिलाई नकियले सो सम्बन्धी जानकारी आयोग समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगले सो सम्बन्धमा वचार गरी पुनः नरिणय गर्नेछ र यसरी नरिणय गर्दा आयोगले यथावत् रूपमा वा संशोधन सहित कार्यान्वयनको लागि सफारिस गर्न सक्नेछ । (५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोजमि पुनः नरिणय भई कार्यान्वयनको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्तिलाई नकियले सो नरिणय बमोजमि यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दनि पर्नेछ । (६) सम्बन्धित नकियले आयोगले गरेको नरिणय बमोजमि पीडित व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभित्र क्षतपूरत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । पीडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको भए नजिको आश्रित पति वा पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दादी, बहनी, नाति, नातिनी, बाजे वा बज्रैमध्य आयोगले उचित ठानेको व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (७) आयोगले गरेको नरिणयमा कुनै खास पदाधिकारीले बदनयितका साथ वा कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह राखी कुनै काम गर्दा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर भई त्यस्तो पदाधिकारीबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतपूरत उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख भएकोमा सो क्षतपूरत त्यस्तो पदाधिकारी तत्काल बहाल रहेको नकियले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि सम्बन्धित नकियले पीडित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको क्षतपूरतको रकम त्यस्तो नकियले सम्बन्धित पदाधिकारीले पाउने मासिक पारिश्रमिक वा अन्य कुनै रकमबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ । तर आयोगबाट नरिणय हुँदा त्यस्तो पदाधिकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेको भएमा त्यस्तो

क्षतपूरतको रकम सम्बन्धति नकियाले पीडति व्यक्तलाई तत्काल उपलब्ध गराई सो रकम त्यस्तो व्यक्तबाट प्रचलति कानून बमोजमि असूल उपर गर्नु पर्नेछ । (९) यस दफा बमोजमि पीडति व्यक्तलाई क्षतपूरत उपलब्ध गराउँदा दफा ९ बमोजमि अन्तरमि राहत स्वरुप नगद उपलब्ध गराएको भए सो रकम तोकिए बमोजमि कट्टा गरिनेछ । (१०) केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (११) आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा यस ऐन बमोजमि गर्ने छानबनि, अनुसन्धान वा जाँचबुझका सलिसलामा असहयोग गरेको वा नरिदेशनको पालना नगरेको आधारमा दफा ७ बमोजमि अभिलेखमा नाम रहेका पदाधिकारी, व्यक्त वा नकियालाई वभागीय वा अन्य कारबाहीका लागी सम्बन्धति नकियामा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(१२) आयोगले दफा ७ बमोजमि मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा गरेको सफारसिका आधारमा नाम सार्वजनिक भएका पदाधिकारी वा व्यक्तलाई सो मतिबाट तीन वर्षसम्म नयुक्ति, बढुवा एवं वैदेशिक तालिममा सहभागी नगर्न सम्बन्धति नकियामा लेखी पठाउन सक्नेछ । (१३) आयोगको सफारसि, आदेश वा नरिणय कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । विविधि । १८. आयोगले समन्वय वा सहकार्य गर्न सक्ने : आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सलिसलामा अन्य कुनै आयोग, समिति वा नकियासँग परामर्श गर्न, सहयोग लनि वा त्यस्तो काम कारबाहीको वषियमा आवश्यक समन्वय वा सहकार्य गर्न सक्नेछ । १९. वशिषज्ज सेवा प्रदान गर्न वा लनि सक्ने : (१) आयोगले मानव अधिकार सम्बन्धी कुनै वषियमा कुनै नकियाको अनुरोधमा तोकिए बमोजमि वशिषिटीकृत वा वशिषज्ज सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सलिसलामा तोकिए बमोजमि कुनै वशिषिटीकृत नकिय वा वशिषज्जको सेवा लनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको वशिषिटीकृत वा वशिषज्ज सेवा प्रदान गर्ने नकिय वा वशिषज्जको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्तो नकिय वा वशिषज्जले पाउने सुवधि आयोगले तोके बमोजमि हुनेछ । २०. संघ संस्थासँग सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने : (१) आयोगले संवधान, यस ऐन तथा अन्य प्रचलति कानून बमोजमि आफ्नो जमिमेवारी प्रभावकारी रूपमा वहन गर्नको लागी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग आवश्यक सम्पर्क र सम्बन्ध राखी सहयोग आदान प्रदान गर्ने समझौता गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समझौतामा अर्थिक वषिय समावेश भएको भए आयोगले त्यस्तो समझौताका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लनि पर्नेछ । (३) कुनै वदिशी संघ वा संस्थाले नेपालभतिर मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिए बमोजमि आयोगको सहमतिलनि पर्नेछ । २१. आयोगको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने : (१) सम्बन्धति नकिय वा पदाधिकारीले आयोगले मागेको सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) आयोगले माग गरेको सूचना, कागजात वा प्रमाण जानी-जानी उपलब्ध नगराउने, आयोगको सफारसि, आदेश वा नरिणय जानी-जानी पालन नगर्ने, आयोगको कार्यमा जानी-जानी असहयोग गर्ने वा आयोगले उपस्थितिको लागी बोलाएकोमा वनिकारण अनुपस्थिति हुने पदाधिकारी उपर वभागीय कारबाही चलाउन आयोगले सम्बन्धति नकियामा लेखी पठाउनु पर्नेछ । २२. अदालत वा अन्य नकियामा उजुरी गर्न जान जानकारी दनि सक्ने : आयोगले यस ऐन बमोजमि छानबनि तथा अनुसन्धान गरेको कुनै वषिय अदालत वा कुनै अन्य नकियाबाट नरूपण भएमा पीडति व्यक्तलाई न्याय पर्ने देखिएमा वा त्यस्तो वषिय कुनै अदालत वा नकियाको क्षेत्त्राधिकारभतिर पर्ने लागेमा आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई सो वषियमा त्यस्तो अदालत वा नकियामा प्रचलति कानून बमोजमि उजुरी गर्न जानु भनी जानकारी गराउन सक्नेछ ।

२३. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने : कुनै सदस्यको स्थान रक्ति रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । २४. कार्यवाहक भई काम गर्न सक्ने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रक्ति भएमा वा नजि वदिश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दनिभन्दा बढी समयसम्म वदिमा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई कार्य गर्नेछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । २५. पारश्रमिक र सुवधि : अध्यक्ष र सदस्यको पारश्रमिक क्रमशः नेपालको प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ । तर सुवधिको हकमा संवैधानिक नकियाका पदाधिकारीहरूको पारश्रमिक, सेवाको शर्त र सुवधि सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । २६. आयोगको कार्यालय : (१) आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (२) आयोगले आवश्यकता अनुसार अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । प्रदेश कार्यालय, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । प्रदेश शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ । २७. आयोगको सङ्गठन संरचना : आयोगको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको स्वीकृति आयोगको सफारसिमा नेपाल सरकारले गर्नेछ । २८. आयोगको सचिव : (१) आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक सचिव रहनेछ । (२) सचिवको नयुक्ति आयोगको सफारसिमा नेपाल सरकारले गर्नेछ । (३) सचिवको योग्यता, पारश्रमिक, सुवधि र सेवाका अन्य शर्त नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कति वशिषिट श्रेणीको कर्मचारी सरह हुनेछ । (४) सचिवले अध्यक्षको सामान्य नरिदेशनमा रही काम गर्नेछ । (५) यो ऐन र अन्य प्रचलति कानूनमा तोकिएका काम कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) आयोगको प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ख) आयोगको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्ने, । (ग) आयोगको चल, अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने, । (घ) आयोगको काम कारबाही सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (ङ)

आयोगको नीति, कार्यक्रम र नरिणयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, र । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । (ढ) सचविको पद रक्ति भएमा आयोगले आयोगमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीमध्ये वरिष्ठतम अधिकृतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायम मुकायम सचवि भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।

२९. आयोगको प्रतीक चहिन : आयोगले राज्यको नशाना छापका अतरिक्ति आयोगको छुट्टै प्रतीक चहिन प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ । ३०. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले संवधान र यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, आयोगका कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारी, नेपाल सरकारका कुनै अधिकृत कर्मचारी वा आयोगले गठन गर्ने समिति, कार्यदल वा कुनै निकाय, संघ, संस्था वा व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ । तर आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने सलिसलामा अन्य कुनै निकायसँग सोझै सम्पर्क राख्न यस दफाले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन ।